

1500010-73.2022.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Uso de documento falso

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... reincidência, consistente em condenação por tráfico de drogas (processo nº 0053026-37.2016.8.19.0004/2016 - fls. 226). Verifico ainda a agravante prevista no art. 61, inciso I, alínea "b", do Código Penal, porquanto o uso do documento falso se deu para evitar a prisão preventiva em decorrência de outro crime, ou seja, tinha por finalidade última assegurar sua impunidade. Por fim, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, 1º andar - Centro

CEP: 15010-902 - São José do Rio Preto - SP

Telefone: (17)3233-6700 - E-mail: riopreto5cr@tjsp.jus.br

1500010-73.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500010-73.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leandro Severo da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Vistos.

LEANDRO SEVERO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 304 (com a pena prevista no artigo 297), do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 02 de janeiro de 2022, por volta das 13h40min, na Rua do Rosário, defronte ao número 1.651, no bairro Vila Moreira, nesta cidade, o réu fez uso de documento público falsificado.

Acostado os autos: auto de exibição e apreensão (fls. 12), fotografias dos documentos (fls. 20/23) e laudo documentoscópico (fls. 139/143).

A denúncia foi recebida em 18 de janeiro de 2022 (fls. 144/145).

O réu foi citado (fls. 193) e apresentou resposta à acusação (fls. 147/148).

Realizada audiência, foi inquirido o PM - Fabiano Jean, bem como ao final o réu foi interrogado. As partes desistiram da testemunha PM - Márcio, o que foi homologado.

As partes apresentaram suas alegações finais oralmente.

O Ministério Público requer a integral procedência da ação. A Defesa nada diz sobre

o mérito, pleiteando, no caso de condenação, que: a) a pena seja fixada no mínimo legal; e b) seja concedido liberdade provisória.

É o relatório.

Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade restou comprovada pela documentação acostada aos autos, bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

O réu, na fase policial (fls. 05), confessou o crime. Disse que estava defronte à sua residência quando foi abordado pela Polícia Militar. Identificou-se como "Leonardo", nome de seu irmão, e forneceu um documento de identidade. Diante das indagações, acabou admitindo que seu nome verdadeiro é Leandro Severo da Silva e que o documento era falsificado. Adquiriu o documento nesta cidade por R\$ 1.000,00. Usava documento falso porque possui ordem de prisão emanada do Estado do Rio de Janeiro. Não foi constrangido ou sofreu violência pelos policiais que o abordaram. Em juízo, exerceu o direito ao silêncio.

Os policiais militares Márcio e Fabiano, na fase policial (fls. 03 e 04), narraram que na data dos fatos estavam realizando operações especiais no bairro Vila Moreira. Avistaram o réu defronte a uma residência e ele apresentou intenso nervosismo ao avistar a viatura, o que motivou a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Inicialmente ele se identificou como "Leonardo", fornecendo um documento de identidade com esse nome. Contudo, durante as indagações, perceberam que as respostas do réu não correspondiam ao documento apresentado. Assim, novamente questionado, ele revelou que seu nome verdadeiro é Leandro Severo da Silva. O réu disse que o documento era falso, tendo o adquirido nesta cidade por R\$ 1.000,00. Segundo o réu, ele utilizava o documento falso por ter um mandado de prisão em seu desfavor. Em consulta aos sistemas policiais, encontraram um mandado de prisão preventiva em seu desfavor, por isso deram voz de prisão a ele.

O policial militar Fabiano, em juízo, reiterou a versão anterior, acrescentando que o réu informou pertencer à facção "Comando Vermelho".

Eis a prova colhida.

A confissão do réu na fase policial se coaduna com os demais elementos de prova. Anoto que é plenamente possível condenação baseada em confissão extrajudicial quando amparada por outros elementos de provas, como no caso.

Nesse sentido:

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível a condenação baseada em confissão extrajudicial retratada em juízo, desde que corroborada por outros depoimentos colhidos na fase instrutória, sendo exatamente esse o caso dos autos. 3. Hipótese em que a condenação do recorrente não foi pautada unicamente na sua confissão extrajudicial (retratada em juízo), uma vez que tal prova não ficou isolada nos autos, estando suficientemente comprovada sua responsabilidade penal. (STJ - AgRg no REsp: 1312089 AC 2012/0063849-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/10/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2013).

A falsidade do documento foi atestada pelo laudo de fls. 139/143, ao passo que réu e policiais foram uníssomos sobre ele ter utilizado o RG para se identificar como "Leonardo", nome de seu irmão. Nesse contexto, resta configurado o crime de uso de documento contrafeito.

Por se tratar de documento público, a pena aplicável ao caso é a do art. 297, do CPP.

Por todo o exposto, incontestes autoria e materialidade, de rigor a condenação.

Passo a dosar a pena:

Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, observo que o réu não possui antecedentes relevantes nessa etapa (fls. 223/227). Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

Na segunda fase, verifico a agravante da reincidência, consistente em condenação por tráfico de drogas (processo nº 0053026-37.2016.8.19.0004/2016 – fls. 226). Verifico ainda a agravante prevista no art. 61, inciso I, alínea “b”, do Código Penal, porquanto o uso do documento falso se deu para evitar a prisão preventiva em decorrência de outro crime, ou seja, tinha por finalidade última assegurar sua impunidade. Por fim, verifico a atenuante da confissão pois, mesmo extrajudicial não corroborada em Juízo, foi utilizada como elemento de convicção parava condenação. Considerando a quantidade de agravantes preponderando sobre a atenuante, a pena é acrescida de 1/6, resultando em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como determinada.

Nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado, tendo em vista a reincidência somada à motivação do crime, a qual corresponde à circunstância judicial negativa nos termos do art. 59, do CP, conquanto tenha sido reconhecida como agravante diante a previsão legal específica. Pelos mesmos motivos, deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, uma vez que não preenchidos os requisitos legais.

Quanto ao artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, impossível a “progressão de regime” neste momento, à míngua de elementos necessários, cabendo ao r. Juízo da Vara das Execuções a análise, com urgência, quanto à eventual benefício a ser concedido, este relacionado umbilicalmente à execução da pena; para tanto, fica determinada a expedição de guia para execução, oportunamente.

Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu LEANDRO SEVERO DA SILVA às penas de 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 304 (com a pena prevista no artigo 297), do Código Penal.

Mantenho a prisão cautelar decretada, uma vez que inalterados os motivos que a ensejaram. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Com relação ao celular apreendido às fls. 12, considerando que não realizada a perícia por falta de equipamento técnico, aguarde-se pedido de restituição em 5 dias. Sem prejuízo, oficie-se a Vara do estado do Rio de Janeiro, considerando a natureza do processo que corre contra o réu, questionando se tem interesse na remessa do celular para eventual perícia. Em caso de inércia, fica desde já determinada a destruição do objeto.

Condeno o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C..

São José do Rio Preto, 08 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO-REGISTRO/PUBLICAÇÃO.

Certifico e dou fé que, nesta data, os autos foram recebidos com a presente sentença, a qual foi tornada pública, em cartório.

São José do Rio Preto ____/____/____.

O(A)